

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 924/2539	นางสาว วัลลภรณ์ เหมะจันทร์	โจทก์
	นาย พยัพ ศรีกาญจนา	ผู้ร้อง
	บริษัท อาคเนย์โฮลดิ้ง 3 จำกัด	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1159

การที่ผู้ร้องขอให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็น ผู้แทนเฉพาะคดีของนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัดโดยอ้างเหตุว่ากรรมการผู้มีอำนาจฝ่ายหนึ่งได้ลาออกเป็นเหตุให้กรรมการที่เหลือไม่สามารถทำกิจการของบริษัทได้ตามข้อบังคับนั้นเป็นกรณีที่จำนวนกรรมการลดน้อยลงกว่าจำนวนอันจำเป็นที่จะเป็นองค์ประชุมได้จึงต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1159 กรรมการที่มีตัวอยู่คือผู้ร้องยอมทำกิจการได้เฉพาะแต่ในเรื่องที่จะเพิ่มกรรมการขึ้นให้ครบจำนวนหรือนัดเรียกประชุมใหญ่ของบริษัทเท่านั้นจะทำกิจการอย่างอื่นไม่ได้บทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องที่เป็นเหตุตามคำร้องของผู้ร้องไว้แล้วซึ่งผู้ร้องชอบที่จะปฏิบัติตามได้หาใช้กรณีที่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่จะยกมาปรับแก้คดีได้

คดี สืบเนื่อง มาจาก โจทก์ ซึ่ง เป็น ผู้ถือหุ้น ใน บริษัท จำเลย ฟ้อง ว่ามติ ที่ ประชุมใหญ่ วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ของ บริษัท จำเลย ที่ จัด ขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2537 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ ศาล มี คำสั่ง เพิกถอนมติ ที่ ประชุม ดังกล่าว

ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ ให้ ศาล ตั้ง ผู้ร้อง เป็น ผู้แทน จำเลย เฉพาะคดีอ้างว่า
กรรมการ จำเลย ทุกคน เห็นพ้อง กัน ให้ จำเลย ต่อบัญชี คดีแต่ เนื่องจาก จำนวน
กรรมการ ไม่ครบ ตาม เงื่อนไข ใน ข้อบังคับ ของ จำเลยจึง ไม่อาจ กระทำการ
แทน จำเลย ได้ ผู้ร้อง ใน ฐานะ กรรมการ และประธาน กรรมการ จำเลย มี ความ
ประสงค์ จะ ต่อบัญชี คดี ใน นาม จำเลย พร้อมกับ ยื่นคำให้การ ต่อบัญชี คดี ไว้ ขอให้ ศาล
มี คำสั่ง รับคำ ให้การ ไว้ พิจารณาพิพากษา

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ตาม คำร้องของผู้ร้อง และ คำให้การ ลงวันที่14
พฤศจิกายน 2537 ทั้ง สอง ฉบับ ตามลำดับ ว่า รวม และ รับ เป็น คำให้การ

โจทก์ รับ สำเนา คำร้องของผู้ร้อง แล้ว ยื่น คำแถลง ว่า ไม่ คัดค้านการ ที่ ผู้
ร้อง ขอ เป็น ผู้แทน จำเลย เฉพาะคดี

ต่อมา เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2538 ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ใหม่ ว่าคำสั่ง ดัง
กล่าว ศาล สั่ง ไป โดย ผิดหลง อาศัย อำนาจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 27 ให้ยก เลิก คำสั่งทั้ง สอง คำสั่ง และ มี คำสั่ง ใหม่ ว่า ให้ยก
คำร้อง ที่ ขอให้ ตั้ง ผู้ร้องเป็น ผู้แทน เฉพาะคดี เนื่องจาก ไม่มี กฎหมาย ให้ อำนาจ
ที่ จะ กระทำ ได้และ สั่ง ใน คำให้การ ใหม่ ว่า ไม่รับ เป็น คำให้การ ของ จำเลย

ผู้ร้อง อุทธรณ์ คำสั่ง เฉพาะ ข้อกฎหมาย โดยตรง ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ผู้ร้อง ขอให้ ตั้ง ผู้ร้อง เป็น ผู้แทน เฉพาะคดี ของ
นิติบุคคล ประเภท บริษัท จำกัด โดย อ้าง เหตุ ว่า กรรมการผู้มีอำนาจ ฝ่ายหนึ่ง ได้
ลาออก เป็นเหตุ ให้ กรรมการ ที่ เหลือ ไม่สามารถทำ กิจการ ของ บริษัท ได้ ตาม
ข้อบังคับ เหตุ ที่ ผู้ร้อง อ้าง ดังกล่าว เป็นกรณี ที่ จำนวน กรรมการ ลด น้อยลง กว่า
จำนวน อัน จำเป็น ที่ จะ เป็น องค์ประชุมได้ จึง ต้องด้วย ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 1159 กรรมการ ที่มีตัว อยู่ คือ ผู้ร้อง ย่อม ทำ กิจการ ได้ เฉพาะ แต่ ใน เรื่อง ที่ จะ เพิ่มกรรมการ ขึ้น ให้ ครบ จำนวน หรือ นัด เรียก ประชุมใหญ่ ของ บริษัทเท่านั้น จะ ทำ กิจการ อย่างอื่น ไม่ได้ บทบัญญัติ แห่ง กฎหมาย ดังกล่าวเป็น บท กำหนด วิธีการ แก่ ข้อ ขัดข้อง ที่ เป็นเหตุ ตาม คำร้อง ของผู้ร้องไว้ แล้ว ซึ่ง ผู้ร้อง ชอบ ที่ จะ ปฏิบัติ ตาม ได้ หาใช่ กรณี ที่ ไม่มี บทบัญญัติ กฎหมาย ที่ จะ ยกมา ปรับ แก่ คดี ได้ กรณี ไม่จำต้อง อาศัย เทียบ บท กฎหมาย ที่ ไกลเคียง อย่างยิ่ง ดัง ที่ ผู้ร้อง อ้าง ไม่ ที่ ศาลชั้นต้น มีคำสั่ง ยกคำร้อง ของ ผู้ร้อง นั้น ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วย อุทธรณ์ คำสั่งของ ผู้ร้อง ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-จิระ บุญพจนสุนทร-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บริษัทจำกัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ต้องมีผู้ดำเนินการแทนและบุคคลที่จะเข้ามาดำเนินการงานของบริษัทนี้เรียกว่า"กรรมการ"(กรณีมีผู้บริหารคนเดียว)หรือ"คณะกรรมการ"(กรณีมีผู้บริหารหลายคน)ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1144ที่กำหนดให้บริษัทจำกัดจะมีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้เพียงแต่ กรรมการเหล่านั้นต้องดำเนินกิจการภายในกรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การ

จัดการงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและอยู่ภายในความครอบงำของ
ที่ประชุมใหญ่แห่งผู้ถือหุ้นทั้งปวง จำนวนของกรรมการบริษัทจะมีมากน้อยเพียงใด
นั้นกฎหมายมิได้กำหนดไว้แต่ให้อยู่ในดุลพินิจของที่ประชุมใหญ่จะกำหนดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1150แต่อาจมีการกำหนดไว้ในข้อบังคับได้
ซึ่งบางบริษัทก็มีข้อบังคับกำหนดจำนวนอย่างต่ำหรืออย่างสูงหรือทั้งสองอย่างไว้เช่น
ให้กรรมการคนเดียวลงนามแทนบริษัทได้หรือให้กรรมการสองคนลงนามแต่ต้อง
ประทับตราบริษัทด้วยเป็นต้น ในทางปฏิบัติบริษัทจำกัดไม่ว่าจะเป็นโจทก์ฟ้องคดี
หรือถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีบริษัทก็มักจะแนบเอกสารท้ายคำฟ้องหรือคำให้การเป็น
ข้อบังคับเกี่ยวกับจำนวนกรรมการและเงื่อนไขของผู้มีอำนาจในการดำเนินการแทน
บริษัทเพื่อให้ศาลทราบเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับจำนวนกรรมการและ
เงื่อนไขของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจึงมักไม่ค่อยมีปัญหาให้นำมาพิจารณา
กัน สำหรับในคดีที่หมายเหตุนี้บริษัทจำเลยประสบปัญหาไม่มีผู้ดำเนินการแทนบริษัท
เนื่องจากกรรมการผู้มีอำนาจฝ่ายหนึ่งได้ลาออกเป็นเหตุให้กรรมการที่เหลือไม่
สามารถดำเนินการของบริษัทได้ตามข้อบังคับซึ่งบริษัทจำเลยก็ได้เตรียมพร้อมที่จะ
ต่อสู้คดีโดยพยายามหาทางออกให้ผู้ร้องซึ่งเป็นกรรมการและประธานกรรมการมา
ร้องขอให้ศาลตั้งตนเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของบริษัทจำเลยซึ่งตามกฎหมายแล้วไม่มี
บทบัญญัติให้ทำเช่นนั้นได้เพราะการตั้งผู้แทนเฉพาะคดีมิได้เฉพาะที่ปรากฏไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา56อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องของ
ผู้รู้ความสามารถเท่านั้นประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา1159ก็ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าถ้าจำนวนกรรมการลดน้อยลงอันไม่อาจจะเป็น
องค์ประชุมได้กรรมการที่เหลืออยู่ก็จะทำกิจการอื่น ๆ ไม่ได้เว้นแต่ในเรื่องการเพิ่ม
กรรมการให้ครบจำนวน หรือนัดเรียกประชุมใหญ่เท่านั้นจึงเห็นได้ว่ากรณีของบริษัท
จำเลยมีทางเลือกอยู่2ประการคือ 1.ให้กรรมการที่เหลืออยู่ตั้งกรรมการที่ว่างให้ครบ
จำนวนซึ่งอำนาจนี้เป็นอำนาจของกรรมการไม่ใช่ที่ประชุมใหญ่ทั้งนี้เป็นไปตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1155ที่บัญญัติว่า"ถ้าตำแหน่งว่างลงในสภากรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระไซ้ร้ท่านว่ากรรมการจะเลือกผู้อื่นตั้งขึ้นใหม่ให้เต็มทีว่างก็ได้" 2.กรรมการที่เลื้อมีสตินัดเรียกประชุมใหญ่ของบริษัทได้ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1172วรรคแรกว่า"กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแล้วแต่จะเห็นสมควร" มีข้อสังเกตว่าหากบริษัทจำเลยใช้ทางเลือกที่2คือนัดเรียกประชุมวิสามัญเป็นทางแก้ปัญหาคือที่ควรพิจารณาต่อไปก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1175กำหนดไว้ว่าในการเรียกประชุมดังกล่าวต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นก่อนอาจจะเป็นโดยการตีพิมพ์คำบอกกล่าวนัดประชุมอย่างน้อย2ครั้งในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งหรือก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า7วันหรือส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นตามชื่อในทะเบียนของบริษัททางไปรษณีย์ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า7วันเห็นได้ว่าทางเลือกที่2นี้กว่าจะได้มาซึ่งจำนวนกรรมการที่ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทอาจทำให้ระยะเวลาที่จะยื่นคำให้การหรือคำคัดค้านในคดีที่โจทก์ฟ้องหมดสิ้นไปก่อนอันเนื่องมาจากต้องเสียเวลาในขั้นตอนประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์และส่งจดหมายไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นส่งผลให้รูปคดีของบริษัทจำเลยต้องเสียหายไปได้ ทางเลือกที่ดีของบริษัทจำเลยน่าจะเป็นทางเลือกที่1เพราะให้อำนาจกรรมการที่เลื้อมอยู่ตั้งกรรมการที่ว่างให้ครบจำนวนได้โดยไม่ต้องเรียกประชุมใหญ่ให้เสียเวลาซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1155กำหนดให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นี้สามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการเดิม(ที่ลาออก)จะมีสิทธิอยู่ได้เท่านั้น คดีนี้มีปัญหามาจากผู้ถือหุ้นฟ้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจำเลยทั้งยังปรากฏว่ากรรมการส่วนหนึ่งของบริษัทลาออกจนกรรมการที่เลื้อมอยู่ไม่อาจดำเนินกิจการของบริษัทได้ตามข้อบังคับแสดงว่าบริษัทจำเลยกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการภายในบริษัท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา70ความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงออกโดยผู้

แทนของนิติบุคคลมาตรา1144บริษัทจำกัดให้มีกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนด้วยกันจัดการตามข้อบังคับของบริษัทและอยู่ในความครอบงำของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้แทนของบริษัทซึ่งโดยปกติเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการจัดการที่เป็นระบบมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนแน่นอนในการบริหารกิจการมักจะมีคณะกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของบริษัทในลักษณะที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่ในส่วนของการบริหารกิจการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มักจะมีบุคคลอีกคนหนึ่งหรือคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารที่มีชื่อเรียกต่างๆเช่นผู้จัดการใหญ่หรือผู้อำนวยการกับคณะเป็นผู้บริหารซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็มักจะเป็นกรรมการของบริษัทอยู่ด้วยและบุคคลเหล่านี้เองที่จะเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทในส่วนที่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับกิจการต่างๆของบริษัท โดยที่บริษัทจำกัดนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะบริษัทจำกัดกำหนดวิธีการจัดการไว้ก็ตามแต่บริษัทก็ยังสามารถตั้งข้อบังคับของบริษัทขึ้นบังคับใช้ให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายนี้กำหนดไว้ก็ได้ดังจะเห็นได้จาก มาตรา1158ว่านอกจากจะมีข้อบังคับของบริษัทไว้เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นตามข้อเท็จจริงในคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้สมมติว่าบริษัทจำเลยมีข้อบังคับกำหนดตัวกรรมการผู้จะมีอำนาจทำการแทนบริษัทไว้ชัดเจนแน่นอนว่าได้แก่กรรมการคนใดบ้างหากนำมาตรา1159มาใช้บังคับว่าให้กรรมการที่เหลืออยู่แต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นให้ครบจำนวนก็จะเห็นได้ว่าหากกรรมการที่ตั้งเพิ่มขึ้นใหม่นี้เป็นกรรมการชนิดที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินกิจการของบริษัทก็ควรจะแต่งตั้งได้โดยไม่มีปัญหาแต่หากกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มขึ้นใหม่นี้จะเข้ามาเป็นกรรมการชนิดที่จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่บริหารผู้ที่มีอำนาจทำการแทนบริษัทได้ด้วยเช่นนี้ก็น่าคิดว่าจะมีปัญหาดิตขัดเกิดขึ้นในการแต่งตั้งหรือไม่เพราะจะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าบุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจ

ทำการแทนบริษัทได้ซึ่งในเรื่องการแก้ไขข้อบังคับนี้มาตรา1145บังคับว่าการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการลงมติพิเศษซึ่งมีกรรมวิธีตามมาตรา1194ที่จะเห็นได้ว่าล้าหลังแต่ในเวลาปกติที่บริษัทไม่มีปัญหาภายในเกี่ยวกับการจัดการคุกรุ่นอยู่ก็นับว่ายากอยู่แล้วดังนั้นยิ่งในเวลาที่จะเห็นได้ว่าบริษัทกำลังมีปัญหาอย่างเช่นบริษัทจำเลยในคดีนี้ก็ยิ่งเห็นได้ว่าการลงมติพิเศษเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้จะมีอำนาจทำการแทนบริษัทก็จะยิ่งเป็นไปไม่ได้เหตุนี้มาตรา1159ที่คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้กล่าวว่าเพื่อบทกำหนดวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องที่เป็นเหตุตามคำร้องของผู้ร้องไว้แล้วบางที่อาจจะมีข้อจำกัดอย่างทีกล่าวมาข้างต้นก็ได้ ถ้าเช่นนี้จะมีวิธีการอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ปัญหานี้น่าจะมีทางออกตามมาตรา73ที่ว่าถ้ามีตำแหน่งว่างลงในจำนวนผู้แทนของนิติบุคคลและมีเหตุอันควรเชื่อว่าการปล่อยตำแหน่งว่างไว้น่าจะเกิดความเสียหายขึ้นได้เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอศาลจะแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวขึ้นก็ได้เหตุนี้ผู้ร้องในคดีนี้ซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทจำเลยจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้ศาลตั้งตนเป็นผู้แทนชั่วคราวเพื่อดำเนินการต่อสู้คดีตามที่บริษัทจำเลยถูกฟ้องนี้ได้โดยต้องแสดงให้ศาลเชื่อว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้จะเกิดความเสียหายแก่บริษัทจำเลยได้และเมื่อต่อไปปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วกรรมการบริษัทก็สามารถดำเนินการตามมาตรา1158หรือตามข้อบังคับที่มีอยู่ต่อไปได้ จิตฤดี วีระเวสส์ สอนชัย สิริวิทยกุล